

1511784-48.2021.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... no artigo 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, nas modalidades "transportar" e "trazer consigo" entorpecentes para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511784-48.2021.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511784-48.2021.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2281012/2021 - DEL.POL.ARARAS, 20830326 - DEL.POL.ARARAS, 4015/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2281012 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ZACARIAS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado EDUARDO ZACARIAS DA SILVA, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 14 de outubro de 2021, por volta de 18h00, na Rua Pindamonhangaba, proximidades do nº 169, Jardim São João, nesta Cidade e Comarca, o réu, para fins de comercialização: a) trazia consigo 118 porções de COCAÍNA, pesando cerca de 46g (quarenta e seis gramas), 84 porções de CRACK, pesando cerca de 14g (quatorze gramas), e 35 porções de MACONHA, pesando cerca de 78g (setenta e oito gramas); e b) guardava e tinha em depósito outras 1.580 porções COCAÍNA, pesando cerca de 527g (quinhentos e vinte e sete gramas), 964 porções de CRACK, pesando cerca 202g (duzentos e dois gramas), além de 286 porções e 2 tijolos de MACONHA (tijolos), pesando, somados, cerca de 1,5 kg (um quilo e meio); substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado à fl. 126 e apresentou defesa preliminar (fls. 95/109). Após, a denúncia foi recebida em 31.01.2022 (fls. 127/128) e o réu citado (fl. 164).

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas (fls. 171/174), sendo o réu interrogado (fls. 175).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 170 e 176/196). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotografias (fls. 31/37) auto de constatação preliminar (fls. 17/18) e laudo químico toxicológico de (fls. 71/74), bem como pelas provas orais colhidas.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu narrou que, na data dos fatos, havia acabado de chegar do trabalho e estava na rua conversando com Rafael Queiroz, vulgo Galego. Em dado momento, Rafael começou a correr e falar para que também fugisse. Naquele momento não sabia que Rafael estava fugindo de policiais. Disse ter sido abordado e preso. Na delegacia negou que era o proprietário das drogas. Está em "condicional", e negou ser dono das drogas apreendidas. Já foi preso por tráfico de drogas. (fls. 175).

O policial militar José Casemiro de Lima Junior narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento quando o réu, em posse de sacola plástica, avistou a viatura e empreendeu fuga, deixando cair porções de droga. O réu pulou telhados, mas foi localizado e detido. Inquirido, o réu admitiu ser o dono das drogas. Mais entorpecentes foram apreendidos no imóvel. Não se recorda da quantidade, mas eram três tipos de drogas fracionadas para venda. Relatou também apreensão de drogas a granel, num cômodo dos fundos do imóvel (fls. 171).

O policial militar Henrique Fernandes Vechietin confirmou o testemunho de José Casemiro, afirmando que avistou o réu fugir ao ver a viatura, soltando uma sacola com droga ao solo. Após a detenção do denunciado, localizaram mais drogas, de três tipos e em quantidade elevada, na residência. Relata ainda a localização de balança de precisão (fls. 174).

A testemunha Lais Fernanda dos Santos Bueno relatou que o réu começou trabalhar em um restaurante que é em frente à casa dela, e sempre o via entregando marmita no restaurante Tempero da Jo (fls. 172).

A testemunha Thainá Almeida da Silva, cunhada do réu, narrou que o conhece há pouco tempo, mas sabe que o réu trabalhava no restaurante Tempero da Jo, entregando marmitas (fls. 173).

Essas são as provas dos autos.

A condenação é de rigor.

A negativa de autoria está isolada.

De outra lado, os agentes públicos foram firmes ao narrar a fuga do réu ao ver a chegada da viatura, dispensando drogas e localização de mais entorpecentes em quantidade elevada no imóvel.

Importante ressaltar que os agentes estatais nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo diploma legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto". (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55).

De fato, servidores públicos, têm na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como ressaltava Hely Lopes Mirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros 1995).

A característica da presunção de legitimidade significa partir-se da premissa de que os atos perpetrados por agentes do Estado tenham sido praticados em conformidade com as normas legais.

Sobre tal atributo, Maria Sylvia Di Pietro explica que "a presunção de veracidade diz respeito a fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.p. 100).

Na mesma linha, Edilson Mougnot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que "o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito". (BONFIM, Edilson Mougnot. Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 472).

Conclui-se, com fulcro nos argumentos supra, pela validade dos depoimentos policiais no caso em apreço, eis que ausente qualquer causa suficiente e necessária para que se coloque em xeque a presunção relativa de veracidade acima delineada.

Não bastasse isso, a jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

"O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas" (RT 732/622).

"O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros" (RT 736/625).

Os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”. (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

No mais, a mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Insta salientar que irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no artigo 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, nas modalidades “transportar” e “trazer consigo” entorpecentes para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc, não exigem especial fim de agir.

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Apelação 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, Relator: Desembargador Érico Barone Pires, RT 745/633).

Além disso, a quantidade de drogas, a diversidade e a forma de embalagem não deixam dúvidas de que se tratam de entorpecentes para o comércio espúrio.

Assim, não pairam quaisquer dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito, sendo, portanto, de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: A quantidade e diversidade das drogas apreendidas (sendo 1.5kg de maconha, 573g de cocaína e 216g de crack – fls. 71/74), justificam imposição de reprimenda acima do patamar raso, com base no artigo 42, da Lei de Drogas.

A propósito:

“Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Insurgência que recai sobre a dosimetria da pena e regime prisional – Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas – Possibilidade – Incidência do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0007917-08.2019.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão

Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021).

Ainda, o réu é possuidor de maus antecedentes, conforme se depreende da certidão de fls. 80/82.

Assim, considerando a quantidade de entorpecentes e os maus antecedentes, aumento a pena base em 1/5.

Segunda fase: Trata-se de réu reincidente, eis que condenado em definitivo, conforme certidão (fls. 80/82). Assim sendo, aumento a reprimenda em mais 1/6.

Terceira fase: Inviável a aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, em razão da reincidência.

Do regime inicial de cumprimento de pena. Deve ser o fechado, com base nos mesmos fundamentos consignados para não incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Pena alternativa: Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a reincidência em crime doloso e o dano social da conduta do réu.

De frisar, também, que não se admite a aplicação de penas alternativas quando aplicada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu EDUARDO ZACARIAS DA SILVA já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal.

Deverá permanecer preso, tendo em vista que não foram alteradas as circunstâncias que determinaram sua segregação cautelar. Recomende-se. Expeça-se, com urgência, guia de recolhimento provisória.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão. Determino a incineração dos entorpecentes e a destruição dos objetos apreendidos, servindo a presente como ofício. Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I. Araras, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA